

1500886-56.2020.8.26.0637

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... E NO ANO DE 2019, FOI PRESO POR TRAFICO, PERMANECENDO PRESO, POR 7 MESES, TENDO VOLTADO PARA A CASA DA DECLARANTE APÓS DEIXAR A CADEIA. OCORRE QUE MARCIOUS MACONHA E CRACK DIARIAMENTE E O FAZ DENTRO DA CASA DA DECLARANTE, QUE INCLUSIVE, PASSA MAL COM O CHEIRO FORTE DA DROGA, SENDO QUE AO ADVERTIR O FILHO PARA NÃO USAR DROGA NA CASA, PASSA A LHE XINGAR E AMAÇA LHE AGREDIR, LHE OFENDENDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500886-56.2020.8.26.0637 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500886-56.2020.8.26.0637

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2192895/2020 - DEL.DEF.MUL. TUPÃ, 8656413 - DEL.DEF.MUL. TUPÃ, 1752/20/229 - DEL.DEF.MUL. TUPÃ, 2192895 - DEL.DEF.MUL. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO GILMAR DOS SANTOS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

MARCIO GILMAR DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi processado pela suposta prática do delito previsto no artigo 147 c.c. artigo 61, II, f, por duas vezes, do Código Penal porque, segundo consta da denúncia, nos dias 03 e 04 de Agosto de 2020, em horários distintos, na Rua José Fernandes nº 10, nesta cidade e Comarca, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, ameaçou, causar mal injusto e grave à vítima Nelci Ramos de Souza, sua genitora.

A denúncia foi recebida a fl. 77.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação que não impediu, todavia, a continuidade da ação penal (fls. 117/119).

As partes produziram as provas pertinentes para o deslinde do feito durante a instrução criminal e, posteriormente, apresentaram alegações finais.

2. Fundamentação

A ação penal transcorreu sem máculas processuais e está em termos para o seu julgamento.

No mérito, trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de José Avelar Batista dos Santos pela suposta prática do delito previsto no artigo 147, na forma do artigo 61, II, f, por duas vezes, ambos do Código Penal.

A materialidade dos delitos de ameaça decorre do boletim de ocorrência de fls. 04/07, do Relatório Final (fls. 41/44) e dos depoimentos da vítima e da informante em juízo.

A autoria também é certa e indubitosa.

Ao ser ouvida em sede, a vítima Nelci Ramos de Souza declarou: "É GENITORA DE MARCIO GILMAR DOSSANTOS, QUE CONTA COM 43 ANOS E DESDE OS 13 ANOS FAZ USO DE DROGAS, SENDO CERTO QUE NÃO FORAM POUCOS OS EPISÓDIOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA QUE SOFREU COM O FILHO. INFORMA QUE MARCIO PERMANECEU PRESO POR CERCA DE SEIS ANOS APÓS TER ABUSADO DA FILHA E NO ANO DE 2019, FOI PRESO POR TRAFICO, PERMANECENDO PRESO, POR 7 MESES, TENDO VOLTADO PARA A CASA DA DECLARANTE APÓS DEIXAR A CADEIA. OCORRE QUE MARCIO USUARIA MACONHA E CRACK DIARIAMENTE E O FAZ DENTRO DA CASA DA DECLARANTE, QUE INCLUSIVE, PASSA MAL COM O CHEIRO FORTE DA DROGA, SENDO QUE AO ADVERTIR O FILHO PARA NÃO USAR DROGA NA CASA, PASSA A LHE XINGAR E AMAÇA LHE AGREDIR, LHE OFENDENDO DE "VAGABUNDA, DESGRAÇADA, BISCATE VELHA" (SIC). NA DATA DE ONTEM, MARCIO RECEBEU AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO, NO VALOR R\$ 1.200,00 (HUM MIL DUZENTOS REAIS) E TRATOU LOGO DE COMPRAR DROGA, QUE PASSOU A USAR NO PERÍODO DIÁRIO E SEGUIU MADRUGADA AFORA, PERTURBANDO A DECLARANTE, LHE XINGANDO EDIZENDO COISAS SEM NEXO, EXIGINDO SEMPRE QUE A DECLARANTE DEIXE A CASA, PARA ELEMENTAR SOZINHO, PORQUE DIZ QUE TEM DIREITO, TENDO AINDA SE FERIDO NA RUA E AO VOLTAR POR VOLTA DAS 03H00, PASSOU A EXIGIR QUE A DECLARANTE DELE CUIDASSE. A DECLARANTE ADUZ QUE NÃO SUPORTA MAIS OS SOFRIMENTOS PSICOLÓGICOS QUE VEM SOFRENDO E POR ISSO, REPRESENTA NESTE ATO PELA DEVIDA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AUTOR. ADEMAIS, CIENTE DOS TERMOS DA LEI 11.340/06, NESTE ATO SOLICITA QUE LHE SEJAM DEFERIDAS MEDIDAS PROTETIVAS, PARA VER MARCIO AFASTADO DE SEU CONVÍVIO. POR FIM AUTORIZA QUE SEJA CONTACTADA ATAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP DO NÚMERO DE CELULAR ACIMA". Em juízo ratificou suas declarações, afirmando que atualmente seu filho não mora mais em sua casa.

A testemunha ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS declarou em sede policial: "QUE É FILHA DA VÍTIMA E RESIDE NO MESMO TERRENO QUE ELA, MESMO QUINTAL EM CASAS SEPARADAS; QUE O AUTOR É SEU IRMÃO, FILHO DA VÍTIMA E QUE O MESMO RESIDE JUNTO COM ELA; QUE JÁ OUVIU O AUTOR AMEAÇANDO A VÍTIMA, TAMBÉM A OFENDENDO, TAIS COMO "BISCATE", "ARROMBADA", DENTRE OUTROS; QUE O AUTOR É PESSOA QUE TEM VÁRIOS PROBLEMAS COM A JUSTIÇA, EM OUTRAS OCASIÕES O MESMO JÁ A AGREDIU, BEM COMO SUA MÃE; QUE O AUTOR CAUSA DIVERSOS TRANSTORNOS PARA SUA MÃE; QUE O AUTOR É USUÁRIO DE DROGAS E O MESMO, INCLUSIVE, UTILIZA O ENTORPECENTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, SUA MÃE PRESENCIA O MESMO USANDO DROGAS; QUE O AUTOR PRESSIONA SUA MÃE PARA QUE A MESMA DEIXE A RESIDÊNCIA ONDE VIVE, PARA QUE ASSIM ELE TOME POSSE DO LOCAL; QUE O AUTOR POR VEZES EXIGE DINHEIRO DE SUA MÃE PARA QUE ADQUIRA O ENTORPECENTE QUE UTILIZA; QUE SUA MÃE CORRE PERIGO, UMA VEZ QUE O AUTOR É PESSOA AGRESSIVA, DESSA FORMA, ENTENDE QUE É NECESSÁRIO QUE SEJA CONCEDIDA EM FAVOR DE SUA MÃE MEDIDA PROTETIVA, PARA AFASTAR O AUTOR DA RESIDÊNCIA EM QUE VIVEM EM COMUM, TAMBÉM PARA QUE O MESMO NÃO SE APROXIME FISICAMENTE DE SUA MÃE." Ratificou suas declarações em juízo.

Ouvido em juízo, o réu confessou que teria ameaçado sua mãe, justificando que estaria sob efeito de drogas.

E, é certo que ao afirmar que ia ofender a integridade física da vítima, o réu prometeu causar um malefício injusto e grave, revestido de seriedade e idoneidade e que, portanto, subsumiu a sua conduta ao tipo penal descrito no artigo 147 do Código Penal.

Aliás, é importante enfatizar que as ameaças proferidas em momentos de cólera são muito mais convincentes e, por isso, com relevante potencial de intimidação que permite o processo de adequação típica da conduta do réu ao delito previsto no

artigo 147 do Código Penal. Além disso, deve-se observar que a emoção, a paixão e a embriaguez voluntária ou culposa não excluem a imputabilidade nos termos do artigo 28, I e II, do Código Penal.

O crime de ameaça é formal, isto é, consuma-se independentemente da intimidação da vítima, bastando que seja idônea para intimidar, tal como se sucedeu nos autos, com a conduta do réu que ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave no dia apontado na denúncia.

Portanto, feitas estas considerações e comprovada a materialidade do crime de ameaça e a autoria delitiva, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria das penas verifico que o réu ostenta péssimos antecedentes, circunstância que, à míngua de outras, permite a fixação da pena com acréscimo de 1/6 no patamar mínimo legal de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena verifico que o réu é reincidente, porém confessou o delito espontaneamente em juízo. Verifico, também, que o réu é cometeu o delito prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, possibilitando o acréscimo da pena em 1/6 (um terço), totalizando 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pela prática do delito previsto no artigo 147 do Código Penal.

Na terceira fase da dosimetria da pena não há causas de diminuição. Todavia, verificada a hipótese de crime continuado porque praticado nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal aumento a pena do crime em 1/6 (um sexto) em razão da multiplicidade de condutas, fixando-a em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu JOSÉ AVELAR DOS SANTOS, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do delito descrito no artigo 147 c.c. artigos 61, II, f, 71, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, que se mostra mais adequado à finalidade da pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma dos artigos 17 da Lei 11.340/2006 e 44, I, do Código Penal.

Houve a fixação do regime aberto, que entendo mais favorável ao acusado do que eventual suspensão da pena, razão pela qual julgo prejudicado o artigo 77 do Código Penal.

Defiro a possibilidade de recurso em liberdade, não havendo fundamento para decretação da custódia cautelar.

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional).

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registre-se eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publicada em audiência (art. 389 do CPP). Intimadas as partes em audiência (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Tupã, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA